



Перелік документів та інформації, які подаються переможцем процедури закупівлі

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує 4 (чотири) дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати Замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей № 1178.

Документами, які підтверджують відсутність підстав, визначених у абзаці першому цього пункту є:

- інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, яка формується учасником процедури закупівлі щодо керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, за посиланням <https://corruptinfo.nazk.gov.ua/>. Інформаційна довідка повинна бути видана не раніше дати оголошення процедури закупівлі або на більш пізнішу дату.
- витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» (ІАС) про (не)притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, який видається відповідно до наказу МВС від 30.03.2022 № 207 «Деякі питання ведення обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості». Витяг надається щодо особи (осіб), визначеної згідно з підпунктами 5, 6, 12 пункту 47 Особливостей № 1178. Витяг повинен бути виданий не раніше дати оголошення процедури закупівлі або на більш пізнішу дату. Доступ до ІАС, як і можливість отримати витяг, відкритий на порталі МВС: <https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing>. Витяг засвідчується електронною печаткою служби Єдиної інформаційної системи МВС. Кожен витяг повинен містити QR-код, за яким можна знайти відповідний підтверджувальний запис в електронних ресурсах ІАС.

Для виконання вимог щодо подання документів, передбачених для надання переможцем, переможцем процедури закупівлі – нерезидент подає в електронну систему закупівель електронні копії з сканованих оригіналів документів, або електронні копії з сканованих нотаріально завірених копій з оригіналів документів, передбачених законодавством країни його реєстрації. Такі документи повинні мати автентичний переклад українською мовою, завірений у встановленому порядку. У разі, якщо законодавством країни реєстрації переможця процедури закупівлі – нерезидента не передбачено надання подібних документів, переможець зазначає про це у власній довідці та надає інформацію в довільній формі про відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей № 1178.

У разі визнання переможцем об'єднання учасників, кожний з учасників такого об'єднання повинен надати документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей № 1178, окремо.

Документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей № 1178, вважатимуться не наданими переможцем процедури закупівлі, у разі:

- ✓ неподання документів;
- ✓ подання документів з порушенням строку, встановленого Особливостями № 1178;
- ✓ подання документів з порушенням вимог тендерної документації.

В такому випадку переможець процедури закупівлі вважатиметься таким, що не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених пунктом 47 Особливостей.

Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати (завантажити в електронну систему закупівель):

- цінову пропозицію оформлену згідно з вимогами форми 4.1.

Замовником допускається крок розбіжності між екранною формою електронної системи закупівель та інформацією, зазначеною в ціновій пропозиції за результатами поданої/кінцевої тендерної пропозиції в бік

зменшення вартості, якщо останнє обумовлено можливістю виникнення похибки при складанні ціни пропозиції під час коригування розрахунків як наслідок арифметичних дій.

Інформація про предмет закупівлі (найменування, одиниці виміру, обсяг, виробник), відображена у формі цінової пропозиції повинна відповідати вимогам тендерної документації та пропозиції учасника/переможця процедури закупівлі.

➤ відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю (якщо така інформація/документи не були надані у складі тендерної пропозиції, або такі документи відмінні від тих, що завантажувалися раніше):

* довіреність на право підпису договору про закупівлю (у випадку підписання договору про закупівлю не керівником підприємства переможця/не переможцем - фізичною особою, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а іншою особою) із зазначенням повноважень повіреного, разом з документами, що підтверджують повноваження посадової (службової) особи переможця процедури закупівлі, що підписала від імені переможця вказану довіреність (для фізичних та юридичних осіб).

У разі визначення переможцем товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю:

➤ протокол загальних зборів переможця з рішенням про надання згоди на укладення договору про закупівлю за результатами цієї процедури закупівлі посадовій (уповноваженій) особі переможця (подається в разі, якщо загальна вартість цінової пропозиції за результатами проведеної процедури закупівлі/цінової пропозиції перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства переможця відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності. При цьому надання рішення вищого органу товариства (учасника) на попереднє вчинення усіх правочинів посадовою особою, наприклад, протягом року, не вважається належним підтвердженням, якщо такий спосіб надання згоди на вчинення правочинів не визначений установчим документом товариства-учасника)

або

➤ документи, що підтверджують надання згоди уповноваженими на те органами товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні правочини)) (подається в разі, якщо у статуті товариства передбачено особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами товариства на вчинення значних правочинів).

У випадку наявності обмежень (особливих умов або іншого) повноважень уповноваженої посадової особи переможця на укладання договору/договорів про закупівлю за результатами процедури закупівлі, передбачених протоколами, наказами, Статутом або іншими документами:

➤ документ про надання згоди на укладення договору про закупівлю за результатами процедури закупівлі посадовій (уповноваженій) особі переможця.

У разі, якщо переможцем процедури закупівлі визначена тендерна пропозиція, подана об'єднанням учасників, під час укладення договору про закупівлю переможець повинен надати (завантажити в електронну систему закупівель електронні кольорові копії з сканованих паперових оригіналів):

➤ відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю:

✓ документ про створення об'єднання учасників (установчий документ об'єднання учасників відповідно до законодавства України (установчий договір, рішення про створення об'єднання та/або статут згідно з частинами 3-5 ст. 5 Закону України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб від 09.01.2025 № 4196-IX)) або законодавства іншої країни, відповідно до якого було утворене об'єднання;

✓ гарантійний лист від об'єднання учасників або від кожного з учасників об'єднання з інформацією про те, що в разі укладення договору про закупівлю, підприємства-учасники об'єднання будуть відповідати (солідарно, частково або субсидіарно) за зобов'язаннями об'єднання, які виникатимуть з договору про закупівлю, укладеного з замовником, або документальне підтвердження виникнення в підприємств-учасників об'єднання відповідних зобов'язань перед об'єднанням та/або замовником у разі укладення договору про закупівлю.

Неподання вищезазначених документів або подання з порушенням строку, встановленого тендерною документацією, або вимог тендерної документації буде вважатись відмовою переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації.

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

переможця процедури закупівлі № UA-202X-XX-XX-XXXXXX-X

Ми, _____,
(повна назва переможця процедури закупівлі)

надаємо цінову пропозицію згідно з технічними та іншими вимогами замовника торгів та відповідно до нашої кінцевої тендерної пропозиції.

Вивчивши тендерну документацію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на наступних умовах:

ЗАПРОПОНОВАНА ЦІНА

№ з/п	Найменування предмету закупівлі ¹	Одиниця виміру	Кількість	Ціна ² за од, грн з/без ПДВ	Сума ² , грн з/без ПДВ
1.					
2.					
...					
				Разом без ПДВ	
				ПДВ ³	
				Всього з ПДВ	

Примітки до таблиці:

¹ На основі даних, вказаних у Додатку 3 цієї Документації та кінцевої тендерної пропозиції переможця торгів.

² Ціна та сума мають бути відмінними від 0,00 грн, після коми повинно бути не більше двох знаків.

³ Зазначити ставку ПДВ, за якою оподатковується предмет закупівлі. Якщо предмет закупівлі не є об'єктом оподаткування ПДВ, звільнені від оподаткування ПДВ або Перевізник має пільгу та не здійснює нарахування ПДВ, зазначити посилання на пункт Податкового кодексу України, на підставі якого не нарахований ПДВ.

У разі надання пропозицій Учасником-неплатником ПДВ або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, то такі пропозиції надаються без врахування ПДВ, про що Учасник робить відповідну позначку

Переможець надає цінову пропозицію з цінами за одиницю (з/без ПДВ) та загальною вартістю (без ПДВ, з ПДВ).

Переможець може надати цінову пропозицію, перераховану відповідно до умов пункту 18 Особливостей № 1178.

Ми погоджуємося дотримуватись умов цієї пропозиції протягом 90 (дев'яносто) днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, встановленого вами.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію згідно з умовами тендерної документації.

Ми погоджуємося, що укладення Договору між нами та вами відбудеться не раніше, ніж через 5 (п'ять) днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти договір, але не пізніше, ніж через 15 (п'ятнадцять) днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір.

Посада

(Підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

«___» _____ 202_ р.

Примітка: Форма цінової пропозиції подається переможцем процедури закупівлі у вигляді, наведеному вище. Переможець процедури закупівлі не повинен відступати від даної форми. Форма може подаватися учасником на фірмовому бланку (в разі його наявності)